REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA

COMENTARIOS A LA COMISIÓN EUROPEA SOBRE LA PROPUESTA DE REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO RELATIVO AL BIENESTAR DE LOS PERROS Y LOS GATOS Y A SU TRAZABILIDAD

REAL
FEDERACIÓN
ESPAÑOLA
DE CAZA

Dentro del plazo previsto para presentar comentarios y aportaciones a la Comisión Europea respecto a la Propuesta de Reglamento sobre el bienestar y trazabilidad de perros y gatos, desde la **REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAZA (RFEC),** con CIF Q2878011B y con domicilio social en la calle de Francos Rodríguez, 2ª planta, 28.039 de Madrid, presentamos frente al mismo el siguiente documento.

I. ANTECEDENTES

El pasado 8 de diciembre de 2023, la Comisión Europea notificó la apertura del trámite para presentar comentarios acerca del Proyecto de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al bienestar de los perros y los gatos y a su trazabilidad, con el fin de recabar la opinión de los sectores implicados por un plazo de 8 semanas, con fecha límite a 14 de marzo de 2024.

La Real Federación Española de Caza (RFEC), entidad de derecho privado declarada de utilidad pública y sin ánimo de lucro, es la asociación más representativa del colectivo cinegético en España. Está formada por 18 Federaciones Autonómicas, 51 delegaciones provinciales, más de 6.000 sociedades de cazadores y 337.000 federados, siendo una de las actividades deportivas federadas con más tradición en nuestro país, al ser la caza el tercer deporte con más federados en España, por detrás de fútbol y baloncesto, lo que da buena muestra de la importancia de este deporte en la sociedad española. Además, la RFEC es miembro de pleno derecho de la Federación

Francos Rodríguez, 70 - 2ª planta
28039 Madrid
Tel.: 91 311 14 11
Fax: 91 450 66 08
e-mail: rfec@fecaza.com

Europea de Caza y Conservación (FACE), órgano de representación de más de siete millones de cazadores europeos que es la voz de los cazadores ante el Parlamento y la Comisión Europea. Es necesario recordar que la actividad cinegética, como refrendan entidades científicas de excepción como la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria-EFSA o el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España, es una herramienta fundamental y esencial para el control de poblaciones cinegéticas potencialmente dañinas para cultivos agrícolas, seguridad vial, salud pública, sanidad animal, equilibrio ambiental, conservación del medio natural y la biodiversidad.

Como federación deportiva, la RFEC, inscrita en el Libro de Federaciones Deportivas Españolas del Registro de Asociaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes, el día 16 de mayo de 1994, con el número 12 de registro, autorizada su inscripción por la Comisión Directiva del CSD el 17 de enero de 1994, y dado que este nuevo cuerpo normativo podría afectar a los intereses del colectivo de cazadores propietarios de perros, de no aclararse algunos conceptos y aplicarse erróneamente por los estados miembros, emite en lo relativo al trámite de consulta para la presentación de aportaciones y comentarios el siguiente

INFORME

II. ESTRUCTURA Y CONTENIDO

Para la Comisión, los perros y gatos tocan de cerca a los ciudadanos de la UE y son un gran negocio en la Unión, ya que los europeos poseen más de 72 millones de perros y más de 83 millones de

Francos Rodríguez, 70 - 2ª planta
28039 Madrid
Tel.: 91 311 14 11
Fax: 91 450 66 08
e-mail: rfec@fecaza.com

gatos. Se calcula que las ventas de gatos y perros se sitúan en **1 300 millones de euros anuales**. Por lo que se refiere a los animales de compañía en general, alrededor del **44 % de todos los hogares de la UE tienen alguna mascota**, y en más del 90 % de los casos, se trata de perros o gatos.

Los elevados precios y una demanda cada vez mayor de animales de compañía son incentivos para los **operadores ilegales**, a los que también animan a actuar unas sanciones indulgentes y la facilidad para obtener animales baratos que vender en el país y en el extranjero, lo cual provoca problemas de bienestar, incluida la salud, a los perros y gatos afectados. Esta situación no solo provoca un sufrimiento grave a los animales, sino que también implica angustia y una carga económica a las personas que compran animales con problemas de salud o de comportamiento.

Entienden desde la Comisión que la legislación actual de la UE no ofrece suficiente protección a los perros y gatos, aplicándose solo a:

- los perros y gatos que se utilizan con fines científicos,
- los perros y gatos que se transportan con fines comerciales;
- las medidas que deben aplicarse a perros y gatos para prevenir la propagación de la rabia y otras enfermedades contagiosas.

Además, las normas de los Estados miembros sobre el bienestar de los perros y los gatos varían considerablemente y presentan grandes discrepancias en cuestiones como la identificación y el registro, el registro de los establecimientos de cría y los límites de edad para la cría. Por tanto, la Comisión ha decidido proponer **normas mínimas armonizadas** en la UE sobre el bienestar de perros y gatos. La propuesta, que aborda los problemas de bienestar animal de perros y gatos en las manos de **criadores, vendedores y tiendas de mascotas y refugios**, crea unas **condiciones de competencia equitativas** para los operadores.

Francos Rodríguez, 70 - 2ª planta
28039 Madrid
Tel.: 91 311 14 11
Fax: 91 450 66 08
e-mail: rfec@fecaza.com

Recalcan la importancia de la propuesta desde la perspectiva de «Una sola salud», ya que los animales que no estén sanos o no hayan sido debidamente vacunados pueden llevar latentes y propagar enfermedades que afecten potencialmente a la salud humana y puede ser necesario administrar antimicrobianos para tratar a estos animales, de manera que aumenta el riesgo de desarrollo de resistencia a los antimicrobianos.

En definitiva, la presente propuesta de reglamento, la cual comprende seis capítulos y veintiocho artículos, pretende abordar estas cuestiones proponiendo un marco común con los objetivos siguientes:

- Fijar unas normas mínimas comunes de bienestar animal para la cría, el mantenimiento y la comercialización de perros y gatos o el suministro de esos animales.

- Mejorar la trazabilidad de los perros y los gatos comercializados en la Unión o suministrados en la Unión.

- Promover la competencia profesional de los cuidadores de animales.

- Mejorar la protección de los consumidores.

- Completar las normas vigentes relativas a la importación de perros y gatos.

Francos Rodríguez, 70 - 2ª planta
28039 Madrid
Tel.: 91 311 14 11
Fax: 91 450 66 08
e-mail: rfec@fecaza.com

III. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

Se analiza la presente propuesta de reglamento sobre el bienestar y trazabilidad de perros y gatos desde el punto de vista de su posible influencia sobre los perros de caza, si se aplicase de manera errónea por los estados miembros.

El artículo 1 estipula que el presente reglamento tiene como objeto establecer las obligaciones mínimas relativas al bienestar de los perros y gatos criados, mantenidos en establecimientos o bien comercializados en el mercado de la Unión, así como la trazabilidad de los perros y gatos comercializados en la Unión o suministrados en la Unión, aplicándose la futura normativa a la cría, mantenimiento y comercialización de perros y gatos (artículo 2), si bien la futura normativa recoge exclusiones al ámbito de aplicación del reglamento a la cría, el mantenimiento, la comercialización o el suministro de perros o gatos destinados a fines científicos, así como las exenciones de las obligaciones establecidas en el Capítulo II a los establecimientos de cría que tengan un máximo de tres perras o gatas y produzcan un total de dos camadas o menos por establecimiento y año civil; las tiendas de mascotas que tengan en cualquier momento un máximo de tres perros o de seis gatos; y los refugios de animales que tengan en cualquier momento un máximo de diez perros o de veinte gatos.

En las definiciones del artículo 3, se entiende por “mantenimiento” cualquier actividad durante la cual se retenga o se manipule a un animal en un establecimiento, los cuales la propuesta normativa indica que son establecimientos de cría, refugios para animales y tiendas de mascotas. Destaca la definición de “establecimientos de cría”, comprendiendo cualquier recinto o

Francos Rodríguez, 70 - 2ª planta
28039 Madrid
Tel.: 91 311 14 11
Fax: 91 450 66 08
e-mail: rfec@fecaza.com

estructura en la que se críen perros o gatos con fines reproductivos para comercializar sus descendientes, incluidos los hogares. Asimismo, se entiende por comercialización el mantenimiento de perros y gatos a fin de venderlos, ponerlos a la venta, distribuirlos o cualquier otra forma de transferencia de la tenencia o la responsabilidad respecto al animal, a cambio de una contraprestación o, al menos, del reembolso de los gastos habidos, incluida la publicidad de los animales para los fines mencionados.

Lo expuesto anteriormente genera confusión con el objetivo perseguido por la Comisión Europea en la Exposición de Motivos, así como en las respuestas de la propia Comisión sobre la citada propuesta de reglamento: **el fin comercial y/o lucrativo del mercado de perros y los problemas de prácticas ilegales que genera**. Es más, la propia Comisión Europea ha reiterado que las normas y requisitos propuestos solo se aplicarán a los perros y gatos que guarden criadores y vendedores profesionales, así como tiendas de mascotas y refugios. Por ello, consideramos que los artículos anteriores deben modificarse con el fin de matizar y distinguir correctamente su objeto.

El legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, procurando que acerca de la materia sobre la que legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse, y debe huir de provocar situaciones objetivamente confusas como las establecidas en este proyecto de Reglamento. La presente propuesta normativa genera confusión respecto a lo recogido en regulación europea asimilable, por ejemplo, en los desplazamientos y transportes de animales establecido en el Reglamento (UE) nº 576/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, el cual dispone los desplazamientos sin ánimo comercial de animales de compañía y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 998/2003. Este Reglamento califica los desplazamientos realizados con el objetivo de participar en un concurso, exposición o actividad deportiva, o en un entrenamiento para tales actividades como desplazamientos sin ánimo comercial, así como así el Reglamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2016, relativo a las enfermedades transmisibles de los animales y por

Francos Rodríguez, 70 - 2ª planta
28039 Madrid
Tel.: 91 311 14 11
Fax: 91 450 66 08
e-mail: rfec@fecaza.com

el que se modifican o derogan algunos actos en materia de sanidad animal («Legislación sobre sanidad animal»), los cuales hacen referencia a los desplazamientos sin fines comerciales y/o lucrativos de perros (*Canis lupus familiaris*) y gatos (*Felis silvestris catus*), por lo que parece adecuado, con el fin de mantener una línea legislativa coherente y similar respecto a Reglamentos en vigor como los anteriores, el establecer en la presente propuesta de Reglamento, **para mayor seguridad jurídica, el fin lucrativo y/o comercial en el objeto y ámbito de aplicación, así como en las definiciones.**

Igualmente, debería tenerse en cuenta en las exclusiones no solo a la cría, el mantenimiento, la comercialización o el suministro de perros o gatos destinados a fines científicos, sino **aquellas actividades no comerciales que son tradición cultural y patrimonio regional de las naciones europeas**, tal y como dispone el artículo 13, Título II del Tratado de Lisboa.

Por ello, desde la RFEC planteamos una **modificación de la propuesta de Reglamento** presentada en los siguientes términos:

Artículo 1. Objeto

- a) el bienestar de los perros y gatos criados **con fin lucrativo**, mantenidos en establecimientos o bien comercializados en el mercado de la Unión;

Francos Rodríguez, 70 - 2ª planta
28039 Madrid
Tel.: 91 311 14 11
Fax: 91 450 66 08
e-mail: rfec@fecaza.com

Artículo 2. Ámbito de aplicación

- 1. El presente Reglamento se aplicará a la cría, el mantenimiento y la comercialización de perros y gatos, así como a su suministro en la Unión, **todos ellos con fines lucrativos.**

- 2. El presente Reglamento no se aplicará a la cría, el mantenimiento, la comercialización o el suministro de perros o gatos destinados a fines científicos.

- **3. El presente Reglamento no se aplicará a actividades de tradición cultural y patrimonio regional de las naciones europeas.**

Artículo 3. Definiciones

- 4. «mantenimiento»: cualquier actividad **lucrativa** durante la cual se retenga o se manipule a un animal en un establecimiento;

- 5. «comercialización»: mantenimiento de perros y gatos a fin de venderlos, ponerlos a la venta, distribuirlos o cualquier otra forma de transferencia de la tenencia o la responsabilidad respecto al animal **con fines comerciales y/o lucrativos**.

- 6. «suministro»: transferencia de la tenencia o la responsabilidad en relación con perros o gatos por cualquier medio o forma **comercial y/o lucrativa**, ya sea una prestación remunerada o a título oneroso, excluido el suministro ocasional de

Francos Rodríguez, 70 - 2ª planta
28039 Madrid
Tel.: 91 311 14 11
Fax: 91 450 66 08
e-mail: rfec@fecaza.com

perros o gatos por parte de personas físicas por medios distintos de la intermediación de una plataforma en línea;

- 12. «establecimientos de cría»: cualquier recinto o estructura **lucrativa** en la que se críen perros o gatos con fines reproductivos para comercializar sus descendientes, incluidos los hogares;

- 15. «operador»: toda persona física o jurídica, con exclusión de los responsables de refugios, que críe, mantenga, venda o comercialice perros y gatos bajo su control **en establecimientos**, aun cuando sea durante un período de tiempo limitado;

- 20. «sufrimiento»: estado físico o mental desagradable e indeseado, resultante de la exposición de un animal **en prácticas ilícitas** a estímulos nocivos o de la ausencia de estímulos positivos importantes;

- 28. «animal de compañía»: Según la definición de animal de compañía, destinado a mantenerse en el hogar, deberían quedar excluidos de la norma todos aquellos perros de trabajo, auxiliares con funciones sociales, de las fuerzas de seguridad o de caza, cuyo fin no es mantenerse en el hogar.

Asimismo, con relación a los anexos:

En el Anexo I con respecto al alojamiento:

Francos Rodríguez, 70 - 2ª planta
28039 Madrid
Tel.: 91 311 14 11
Fax: 91 450 66 08
e-mail: rfec@fecaza.com

- La altura de 1,80m sobre todo en razas pequeñas se considera excesiva, en cualquier caso el tamaño del habitáculo se debería adaptar al animal en cuestión, su raza y su carácter.

- La temperatura para la tenencia de cachorros y adultos, debería adaptarse a las circunstancias específicas de cada país. En concreto en España, la temperatura mínima de 22°C, hay muchos hogares que en invierno no llegan a la misma, mientras que en verano la máxima de 26°C, choca con las propias indicaciones de las autoridades de poner el aire acondicionado en centros de trabajo a 26 ó 27°C.

IV. CONCLUSIONES

Resulta esencial distinguir correctamente el objeto y ámbito de aplicación de la norma ante la contradicción y confusión que genera la propuesta. Europa debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, procurando que los operadores jurídicos y ciudadanos europeos sepan a qué atenerse con el fin de evitar situaciones objetivamente confusas como las establecidas en esta propuesta de Reglamento.

Dicho objeto y ámbito de aplicación de la norma debe ser el de establecer un **fin lucrativo y/o comercial de los operadores,** manteniendo una línea legislativa coherente y similar respecto a Reglamentos europeos en vigor. Igualmente, debería tenerse en cuenta en las exclusiones al ámbito de aplicación de la propuesta **aquellas actividades no comerciales que son tradición**

Francos Rodríguez, 70 - 2ª planta
28039 Madrid
Tel.: 91 311 14 11
Fax: 91 450 66 08
e-mail: rfec@fecaza.com

cultural y patrimonio regional de las naciones europeas, tal y como dispone el artículo 13, Título II del Tratado de Lisboa.

La Real Federación Española de Caza está seriamente comprometida frente a la lucha contra el tráfico ilegal de perros, cuyo bienestar animal es un tema importante para los cazadores españoles. Por lo tanto, la propuesta de esta entidad, a través de los comentarios anteriormente planteados, es la de **modificar la Propuesta de Reglamento sobre el bienestar y trazabilidad de perros y gatos con los argumentos esgrimidos en el presente documento,** dado que este nuevo cuerpo normativo podría afectar a los intereses del colectivo.

En Madrid, a 13 de marzo de 2024.

Francos Rodríguez, 70 - 2ª planta
28039 Madrid
Tel.: 91 311 14 11
Fax: 91 450 66 08
e-mail: rfec@fecaza.com